Tema 9

La Organización territorial del Estado: las Comunidades Autónomas. Constitución y distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Estatutos de Autonomía.

Referencias Legislativas

- *Constitución Española de 1978.*

Guion-resumen

1. La ordenación del territorio del Estado en la Constitución actual: introducción

2. Las Comunidades Autónomas: naturaleza, características, autonomía financiera y control

2.1. Naturaleza

2.2. Características

2.3. El control del Estado sobre las Comunidades Autónomas

3. La constitución de Comunidades Autónomas

3.1. Territorios con derecho a constituirse en Comunidades Autónomas

3.2. Vía ordinaria o común (o vía lenta)

3.3. Vía especial (o vía rápida)

3.4. Procedimientos de aprobación de los Estatutos

3.5. Naturaleza, contenido y reforma de los Estatutos de Autonomía

4. La organización de las Comunidades Autónomas: la Asamblea; el Presidente y el Consejo de Gobierno; el Tribunal Superior de Justicia

4.1. Asambleas Legislativas

4.2. El Presidente

4.3. El Consejo de Gobierno

4.4. El Tribunal Superior de Justicia

5. La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas

Ideas clave

1. La ordenación del territorio del Estado en la Constitución actual: introducción

La forma de Estado diseñada por la Constitución significa poner fin al Estado unitario centralizado, que ha sido predominante en la historia de España, con la sola excepción de la Segunda República. La Norma fundamental vigente establece un tipo de Estado intermedio entre el Estado unitario y el federal, denominado **Estado de las Autonomías**. La citada configuración tiene su base fundamental en el art. 2 de la Constitución que se incluye en el Título Preliminar, al disponer: *"La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas."*

Dicho precepto concilia la indisoluble unidad de la Nación española con el reconocimiento y garantía del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Hay que hacer notar que, según la Constitución, la **autonomía** es un derecho y no un deber que se imponga a los citados territorios.

No debe confundirse **autonomía** con **soberanía**. La soberanía supone un poder absoluto e ilimitado, que no reconoce otro superior a él, en su ámbito. En cambio, la autonomía, supone un poder limitado por la Constitución, por los Estatutos de Autonomía y las leyes. El Tribunal Constitucional así lo ha declarado en diferentes sentencias.

La organización territorial del Estado es regulada por la Constitución en su Título VIII, arts. 137 a 158 de la misma, y que lleva por rúbrica: "De la Organización Territorial del Estado". Dicho Título VIII está dividido en tres Capítulos:

a) **Capítulo Primero**: Principios Generales.

b) **Capítulo Segundo**: De la Administración Local.

c) **Capítulo Tercero**: De las Comunidades Autónomas.

Es precisamente en el capítulo Primero del Título VIII donde se establecen los principios básicos por los que se rige la organización territorial del Estado:

a) **Principio de autonomía** recogido en el art. 137 cuando establece lo siguiente:

«El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas Entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses».

b) **Principio de solidaridad.**

Así lo recoge la Constitución en el art. 138.1: "*El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, consagrado en el art. 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular*".

c) **Principio de igualdad.**

Se desprende de lo establecido en el art. 138.2: *"Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales".*

También hay que atender a lo dispuesto en el art. 139 de la Constitución:

— Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

— Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que, directa o indirectamente, obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

2. Las Comunidades Autónomas: naturaleza, características, autonomía financiera y control

2.1. Naturaleza

De acuerdo con la Constitución de 1978, las Comunidades Autónomas tienen la siguiente **naturaleza**:

— Son entes constitucionales (reconocidos, no solo en el Título VIII, sino también en el **art. 2**). Su desaparición supondría necesariamente un cambio de Constitución.

— Son entes públicos territoriales. El art. 137 de la Constitución establece claramente que las Comunidades Autónomas forman parte del Estado, que son entes de carácter territorial que integran la organización territorial del Estado.

— Son las instituciones por las que se constituyen como entes públicos territoriales las nacionalidades y regiones.

— Son entes dotados de autonomía.

2.2. Características

Los **caracteres** de esta autonomía de las Comunidades Autónomas pueden concretarse así:

— Ninguna parte del territorio nacional queda excluida del derecho a la autonomía.

— La autonomía es un **derecho** voluntario. La delimitación del ámbito territorial de las Comunidades Autónomas se resuelve a través del principio de voluntariedad. La constitución de una Comunidad Autónoma no es una imposición que el texto constitucional establece, sino un derecho al que voluntariamente pueden acceder aquellas entidades que aspiran a gozar de la autonomía.

— Las autonomías pueden configurarse jurídicamente de acuerdo con la **peculiaridad** de las Comunidades. Es decir, que sin merma del principio de generalidad, la concesión de autonomías reconoce también la particularidad o peculiaridad de cada ente autonómico que se constituya. En principio, pues, no hay un modelo único de Estatuto de Autonomía, sino un marco de competencias e instituciones posibles que, en cada caso, según las necesidades o las peculiaridades, pueden ser aprobadas.

— Las autonomías son **progresivas**. En realidad habría que hablar más bien de proceso autonómico, es decir, de desarrollo progresivo de las Comunidades Autónomas hasta alcanzar las cotas máximas de autonomía que son posibles en el marco de la Constitución del Estado.

— La autonomía de la que gozan las Comunidades Autónomas tiene tres componentes fundamentales que son los siguientes:

a) **Legislativo**. La principal característica de las regiones autónomas consiste precisamente en poseer autonomía legislativa, es decir, facultad de las regiones para organizarse jurídicamente, para crear su propio Derecho, que el Estado reconoce e incorpora a su propio ordenamiento.

b) **Estatutario**. La Comunidad Autónoma tiene potestad para organizar sus propias instituciones de gobierno, y ello se plasma en un Estatuto de autonomía.

c) **Financiero**. Para que exista una autonomía auténtica, parece lógico que debe existir también una autonomía de carácter financiero; es decir, una cierta capacidad para disponer de recursos económicos propios y administrarlos según criterios propios. El art. 156.1 expresa así este aspecto de la autonomía: *"Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias, con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles"*.

Respecto de la autonomía financiera es preciso señalar lo siguiente:

- Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por (art. 157):
  - Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado.
  - Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
  - Los tributos cedidos, total o parcialmente, por el Estado.
  - Los recargos que pudieran establecerse sobre los impuestos del estado.
  - Las participaciones en los ingresos del Estado.
  - El producto de las operaciones de crédito.

- El producto de las multas y sanciones en el ámbito de su competencia.
- Sus propios precios públicos.

• Las Comunidades Autónomas podrán obtener recursos, además de lo establecido en el párrafo anterior, procedentes del Fondo de **Compensación Interterritorial** previsto en el art. 158 de la Constitución:

- Será distribuido por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y las provincias, en su caso (el procedimiento está previsto en el art. 74).
- Se distribuye de forma inversamente proporcional a la renta.
- Los recursos procedentes de él deberán ser utilizados por las Comunidades Autónomas para financiar gastos de inversión.

• El ejercicio de las competencias financieras de las Comunidades Autónomas, así como las formas de colaboración y resolución de conflictos financieros entre el Estado y las Comunidades, se regulará por **ley orgánica**.

2.3. El control del Estado sobre las Comunidades Autónomas

Podemos dividir en dos tipos el control que el Estado puede ejercer sobre las Comunidades:

a) **Control ordinario (art. 153).**

Será ejercido por los siguientes órganos del Estado:

— **El Tribunal Constitucional** en lo relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley.

— **El Gobierno**, previo dictamen del Consejo de Estado, en lo relativo al ejercicio de las potestades delegadas en virtud de una ley de transferencias.

— **La Jurisdicción Contencioso-Administrativa** sobre la administración autonómica y sus normas reglamentarias.

— **El Tribunal de Cuentas**, respecto de su actividad económico-presupuestaria.

b) **Control extraordinario (art. 155).**

Este tipo de control solo procederá en caso de incumplimiento, por parte de las Comunidades Autónomas, de los deberes que tienen encomendados o en caso de que estas adopten decisiones que afecten a los intereses generales del Estado; producido cualquiera de estos hechos, el Gobierno requerirá al Presidente de la Comunidad Autónoma para

ADAMS

que cumpla y, en caso de no ser atendido, podrá adoptar las medidas necesarias para restablecer el orden constitucional previa autorización del Senado por mayoría absoluta.

3. La constitución de Comunidades Autónomas

3.1. Territorios con derecho a constituirse en Comunidades Autónomas

En cuanto a la constitución de las mismas, lo primero que debe estudiarse es a quién se le reconoce el derecho a constituirse en Comunidad Autónoma. Y a tenor de lo establecido en el art. 143.1 de la Constitución, el ejercicio del derecho a la autonomía corresponde a:

— Las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes.

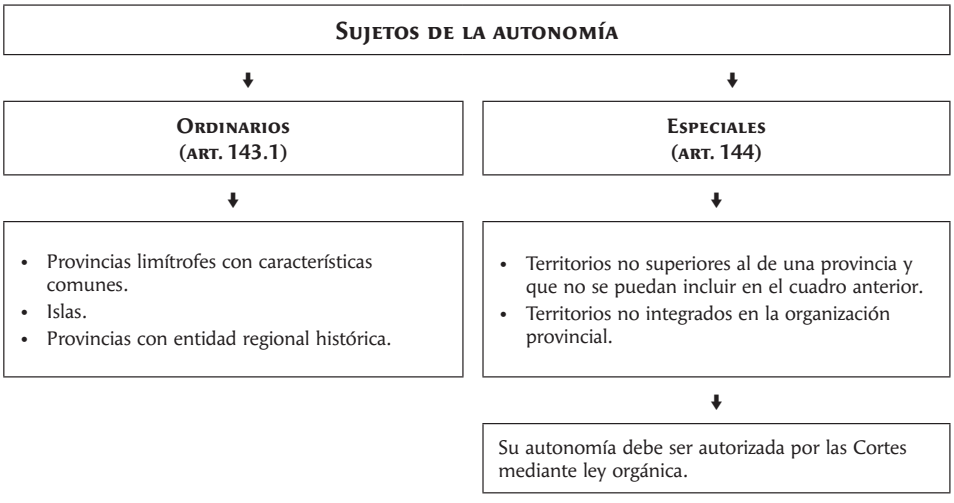
— Los territorios insulares.

— Las provincias con entidad regional histórica.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 144, se reconoce igualmente el derecho a constituir Comunidades Autónomas a:

— Los territorios de ámbito no superior al de una provincia que no reúnan las condiciones del art. 143.1. A tal efecto, será preciso que las Cortes Generales lo acuerden mediante ley orgánica y por estimar que concurren motivos de interés nacional.

— Los territorios que no estén integrados en la organización provincial, cuando, al igual que en el supuesto anterior, las Cortes Generales lo acuerden mediante ley orgánica y en virtud de motivos de interés nacional.



3.2. Vía ordinaria o común (o vía lenta)

Los procedimientos para acceder a la autonomía en esta vía son cuatro: **ordinario,** (con dos especialidades), **sistema excepcional** impuesto por la ley y los **sistemas singulares** previstos para Navarra, Ceuta y Melilla.

3.2.1. Sistema ordinario

Que se regula en el art. 143 de la Constitución y en la Disposición Transitoria primera. El primero legitima a las Corporaciones locales para iniciar el procedimiento y la segunda a los órganos colegiados de los entes preautonómicos.

A) La iniciativa para constituirse en Comunidad Autónoma no se ejerce por los órganos provisionales de autonomía

El **art. 143.2**, dispone que: *"La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas."*

El apartado 3 establece que si la iniciativa no prosperase, solo podría repetirse pasados cinco años.

B) La iniciativa se ejerce por los órganos provisionales de autonomía

La Disposición Transitoria primera dispone que, en los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, sus órganos colegiados superiores, pueden sustituir la iniciativa que el art. 143.2 atribuye a las Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros.

3.2.2. Sistema excepcional

En realidad, el art. 144 contiene, más que una vía de acceso, un sistema para resolver los posibles problemas que puedan surgir en el proceso autonómico.

— Por un lado prevé la necesidad de autorización de las Cortes Generales (mediante Ley Orgánica), cuando los territorios que pretenden acceder a la autonomía no se encuentran entre aquellos a los que el art. 143 reconoce el derecho a la autonomía de forma genérica. Esto ocurre concretamente con aquellos territorios cuyo ámbito territorial no supera el de una provincia (caso de Madrid) y con los que no están integrados en la organización provincial (Ceuta y Melilla).

— Por otro lado, en este artículo se contempla la posibilidad de que las Cortes (mediante ley orgánica) puedan sustituir la iniciativa autonómica de los entes locales prevista en el art. 143.

ADAMS

En los dos supuestos se requiere, en todo caso, que concurran motivos de interés nacional y el cauce formal de la ley orgánica.

3.2.3. Sistemas singulares

A) Navarra

El caso de Navarra se prevé en la Disposición Transitoria cuarta de la Constitución, donde se permite la posibilidad de su incorporación a la Comunidad Autónoma del País Vasco, estableciendo que la iniciativa corresponderá al Parlamento Foral de Navarra, cuya decisión habrá de ser ratificada por referéndum de la mayoría de los votos válidos emitidos. No obstante, el problema de la incorporación de Navarra al País Vasco parece ya solucionado en sentido negativo, en vista de las disposiciones de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Fuero Navarro, de 10 de agosto de 1982, que es el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Navarra, Comunidad Autónoma independiente. Navarra se constituyó en Comunidad Autónoma utilizando un sistema que, en principio, no estaba previsto como vía de acceso, pero que el Estado admitió, en este caso, como válido: el amejoramiento de fueros previsto en la Disposición Adicional 1ª.

B) Ceuta y Melilla

El caso de Ceuta y Melilla aparece regulado en la Disposición Transitoria quinta por la que las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas si así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan las Cortes Generales mediante una ley orgánica (cuestión también prevista en el art. 144).

3.3. Vía especial (o vía rápida)

Esta vía contempla a su vez dos supuestos:

a) **Para territorios que en el pasado no plebiscitaron Estatutos de Autonomía:**

El art. 151.1 dispone que no será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que se refiere el art. 148.2 cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada, dentro del plazo de seis meses, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha mayoría sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica (por esta vía se constituyó Andalucía).

b) **Para territorios que en el pasado plebiscitaron Estatutos de Autonomía:**

La Disposición Transitoria segunda establece que los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de

ADAMS

Estatutos de Autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse la Constitución, con regímenes provisionales de autonomía podrán proceder inmediatamente a la forma que se prevé en el art. 148.2, esto es asumir competencias, desde un primer momento, en el marco del art. 149 (por esta vía se constituyeron Cataluña, País Vasco y Galicia).

3.4. Procedimientos de aprobación de los Estatutos

Junto a estos modos de acceder a través del ejercicio de la iniciativa, existen dos procedimientos distintos de aprobación de los Estatutos de Autonomía, requisito imprescindible para que la autonomía sea completa. Ambos procedimientos son:

3.4.1. Procedimiento de elaboración de los Estatutos de la vía común

El común ordinario, previsto en el **art. 146**, a cuyo tenor: *"El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley."*

3.4.2. Procedimiento de elaboración de los Estatutos de la vía especial

El **especial,** que diseña el **art. 151.2**, es el siguiente:

1. *"El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de Autonomía, mediante el acuerdo con la mayoría absoluta de sus miembros.*

2. *Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, la examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva.*

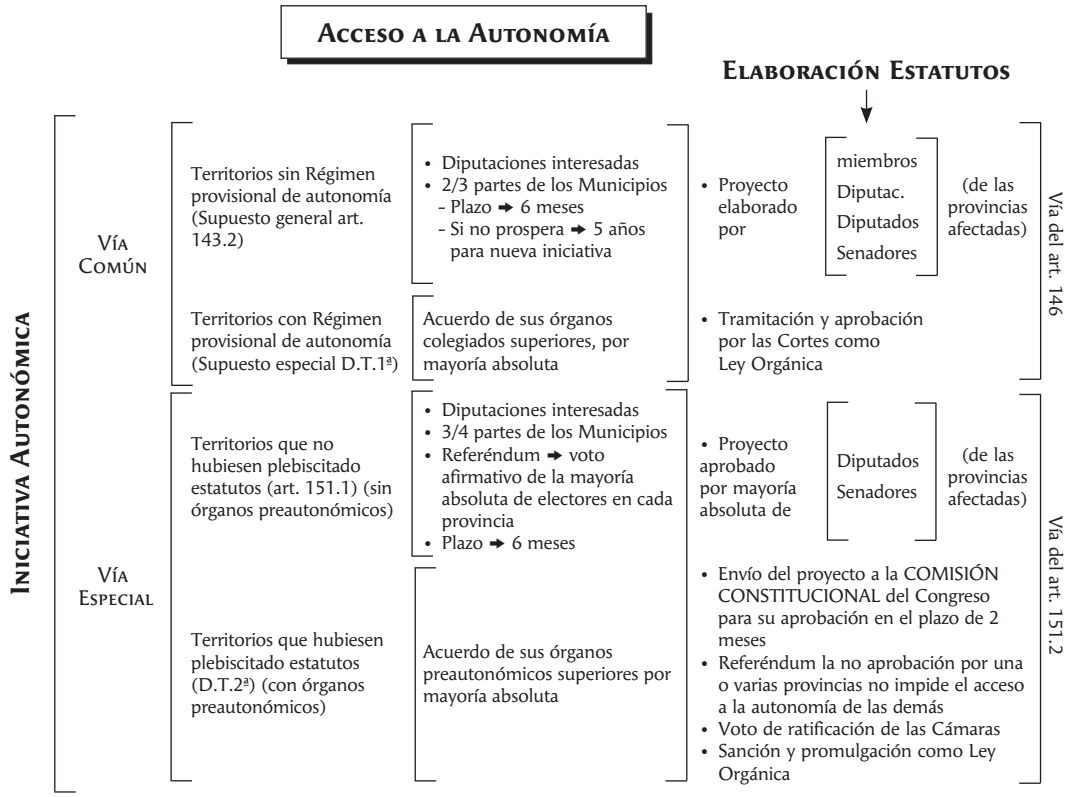
3. *Si se alcanzase dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto.*

4. *Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los Plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley.*

5. *De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2.° de este número, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por estas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior."*

3.4.3. Diferencias entre ambos procedimientos

La principal diferencia entre la elección de uno y otro procedimiento se encuentra en que el procedimiento del **art. 146** obliga a esperar cinco años para aumentar las competencias traspasando los límites del **art. 148**, mientras que el procedimiento del **art. 151.2** permite que las Comunidades Autónomas puedan asumir desde el primer momento todos los poderes y competencias que se permiten por la combinación de los **arts. 148 y 149**.



Actualmente hay **19 Estatutos de Autonomía:**

Vía de acceso	Comunidad Autónoma	Estatuto (Ley Orgánica)
Especial	País Vasco	3/1979, de 18 de diciembre.
	Cataluña	6/2006, de 19 de julio.
	Galicia	1/1981, de 6 de abril.
	Andalucía	2/2007, de 19 de marzo.

Vía de acceso	Comunidad Autónoma	Estatuto (Ley Orgánica)
Común	Asturias	7/1981, de 30 de diciembre.
	Cantabria	8/1981, de 30 de diciembre.
	La Rioja	3/1982, de 9 de junio.
	Murcia	4/1982, de 9 de junio.
	C. Valenciana	5/1982, de 1 de julio (modificado por LO 1/2006, de 10 de abril).
	Aragón	5/2007, de 20 de abril.
	Castilla-La Mancha	9/1982, de 10 de agosto.
	Canarias	1/2018, de 5 de noviembre.
	Navarra	13/1982, de 10 de agosto.
	Extremadura	1/1983, de 25 de febrero, modificada por LO 1/2011, de 28 de enero.
	Illes Balears	2/1983, de 25 de febrero, modificada por LO 1/2007, de 28 de febrero.
	Madrid	3/1983, 25 de febrero.
	Castilla y León	4/1983, de 25 de febrero, modificada por LO 14/2007, de 30 de noviembre.
Singular	Ceuta	1/1995, de 13 de marzo.
	Melilla	2/1995, de 13 de marzo.

3.5. Naturaleza, contenido y reforma de los Estatutos de Autonomía

Ya hemos examinado antes el proceso de su elaboración; nos corresponde estudiar ahora su naturaleza, contenido y reforma (art. 147).

3.5.1. Naturaleza jurídica (artículo 147)

Dentro de los términos de la Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. Además son leyes orgánicas del Estado, según el art. 81.

3.5.2. Contenido

Los Estatutos deben referirse necesariamente a:

— La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.

— La delimitación de su territorio.

— La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.

— Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.

— Su procedimiento de reforma.

El contenido del Estatuto debe respetar, en todo caso, los límites de la Constitución, como Ley Fundamental.

3.5.3. Reforma

A) Vía común

Se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.

B) Vía especial

Se requerirá, además de los procedimientos en ellos establecidos, referéndum entre los electores inscritos en los casos correspondientes.

En definitiva, cada Estatuto se reformará siguiendo los trámites que él mismo establezca.

Debe tener en cuenta, sin embargo, dos ideas:

— Como todos los Estatutos son leyes orgánicas su reforma debe ser aprobada en último término por las Cortes y, lógicamente, mediante ley orgánica.

— Si fue necesario un referéndum para aprobar los Estatutos de la vía especial, también se exigirá someter a la opinión del pueblo cualquier reforma de los mismos.

La ventaja de elaboración del Estatuto a través de la vía especial consiste en que no es preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años, a que se refiere el apartado 2 del art. 148, para ampliar sucesivamente las competencias dentro del marco establecido en el art. 149, sino que dichas competencias pueden ser asumidas desde un primer momento.

4. La organización de las Comunidades Autónomas: la Asamblea; el Presidente y el Consejo de Gobierno; el Tribunal Superior de Justicia

La organización institucional de las Comunidades Autónomas es un tema clave en esta materia, pues es evidente que si a estos entes territoriales se les dota de una serie de poderes y facultades, ha de dotárseles también de los órganos e instituciones necesarios para ejercerlos.

Dentro del principio de autonomía lo lógico es que sean las propias Comunidades Autónomas las que regulen sus instituciones; no obstante, la Constitución sienta unos principios de carácter general, que vamos a examinar.

La regulación constitucional distingue entre los dos tipos de Comunidades Autónomas:

— Las llamadas Comunidades Autónomas plenas o especiales, que son aquellas cuyo Estatuto se aprobó por la vía del **art. 151** y que encuentran su esquema organizativo delimitado por el **art. 152.1**, basado en tres órganos: la Asamblea Legislativa, el Consejo de Gobierno y el Presidente del mismo.

— Y las otras Comunidades Autónomas, limitadas o de Derecho Común, respecto de cuya organización la Constitución guarda silencio.

ADAMS

Únicamente señala el **art. 147,** como vimos, que uno de los contenidos de los Estatutos debía ser "la denominación, organización y sede de las instituciones autonómicas".

Examinaremos brevemente las características de los órganos de las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta que debemos referirnos a los rasgos comunes de los mismos en todas las Comunidades, ya que no es posible estudiar aquí las especialidades de cada Estatuto.

4.1. Asambleas Legislativas

El art. 152.1 de la Constitución dice que la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio.

Se trata, en todas las Comunidades Autónomas, de un sistema unicameral, es decir, de una Asamblea compuesta por una sola Cámara.

El sistema electoral debe basarse en la representación proporcional, aunque es posible admitir procedimientos diversos siempre que aseguren la representación de los distintos territorios de la Comunidad, como señala la Constitución.

Las Asambleas tienen establecido en todos los Estatutos un período de duración de cuatro años, al igual que el de las Cortes Generales.

En cuanto a las funciones, la principal es la de legislar en el ámbito de sus competencias, así como ejercer la iniciativa legislativa ante las Cortes Generales para las leyes estatales (como reconoce el **art. 87** de la Constitución). También tienen, no obstante, funciones de contenido político, como son:

— Elegir al Presidente de la Comunidad Autónoma, de entre los Diputados de la Asamblea Legislativa.

— Elegir a los Senadores que representen a la Comunidad Autónoma en el Senado.

— Controlar al Presidente y al Consejo de Gobierno, que pueden ser destituidos mediante la adopción de una moción de censura.

— Puede promover el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, según lo establecido en el art. 162.1.a) de la Constitución.

4.2. El Presidente

El Presidente de la Comunidad Autónoma ostenta la doble condición de Presidente de la misma y de Presidente de su Gobierno. Es, pues, el máximo dirigente del poder ejecutivo autonómico.

El Presidente será elegido por la Asamblea Legislativa entre sus miembros y será nombrado por el Rey.

Por lo que se refiere a sus funciones, estas serán:

— Dirigir la acción del Gobierno en el ámbito de la Comunidad Autónoma, bajo el control de la Asamblea.

— Es el supremo representante de la Comunidad Autónoma, dentro y fuera de ella, así como ser el representante ordinario del Estado en dicha Comunidad Autónoma.

— El Presidente de la Comunidad responde ante la Asamblea de la misma.

4.3. El Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno es el órgano colegiado ejecutivo de la Comunidad Autónoma y está compuesto por el Presidente y los Consejeros. La Constitución se refiere al mismo estableciendo únicamente su responsabilidad política ante la Asamblea.

Los Estatutos podían establecer cualquier sistema de nombramiento y cese; sin embargo, han optado en su totalidad por el sistema de nombramiento y cese por el Presidente de la Comunidad.

En cuanto a sus funciones, el Consejo de Gobierno, que también podrá tener distinta denominación según cada Comunidad Autónoma, dirige la política autonómica, la función ejecutiva y administrativa y la potestad reglamentaria, en los términos establecidos por la Constitución, el Estatuto y las leyes. Además, la Constitución les reconoce expresamente la posibilidad de interponer el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

4.4. El Tribunal Superior de Justicia

Junto a los órganos examinados podemos referirnos a otro contenido en los Estatutos.

Los Tribunales Superiores de Justicia están previstos en el art. 152 de la Constitución cuando dice que: *"Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma"*. Aparte de las previsiones estatutarias, la composición, organización y funciones de estos Tribunales se ha regulado por la LOPJ, de 1 de julio de 1985. Ello es una muestra más de que los Tribunales Superiores de Justicia **no son órganos propios de las Comunidades Autónomas**, sino órganos del Poder Judicial que radican en el territorio de la Comunidad respectiva.

5. La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas

La Constitución de 1978, para tratar el tema de las competencias, opta por un sistema de listas. La primera, recogida en el art. 148, contiene la competencias

que las Comunidades Autónomas pueden asumir en exclusiva y, en la segunda, recogida en el art. 149, aparecen las competencias exclusivas del Estado. Así expresado la cuestión parece simple, pero los problemas que este sistema plantea son innumerables. Para empezar, resulta imposible contener en dos artículos toda la actividad que un Estado (o en su caso una Comunidad Autónoma) puede llevar a cabo, es por tanto inevitable echar en falta un amplísimo abanico de materias que no podemos encontrar en ninguno de los dos artículos y, por otro lado existen un buen número de materias que encontramos en ambos ya que es también lógico que ambas entidades territoriales (Estado y CCAA) compartan competencias sobre una misma materia.

Son muchas las fórmulas que la doctrina constitucional ha encontrado para facilitar el estudio y la comprensión de este tema pero todas se apartan en buena medida de la literalidad del texto constitucional, por otro lado imprescindible para afrontar un examen de oposición, es por ello que aquí ofrecemos una mera relación de competencias organizadas para facilitar el estudio de las mismas pero sin apartarse del texto constitucional.

a) **Competencias del Estado (art. 149)**

El Estado **deberá** asumir en todo caso las siguientes competencias:

- Regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.
- Nacionalidad, emigración, inmigración, extranjería y derecho de asilo.
- Relaciones internacionales.
- Defensa y fuerzas armadas.
- Administración de justicia.
- **Legislación mercantil, penal y penitenciaria**; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las CCAA.
- **Legislación laboral**, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las CCAA.
- **Legislación civil**, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las CCAA de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan.

  En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, **bases de las obligaciones contractuales,** normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial.

- **Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.**

- Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.
- Sistema monetario: divisas, cambio, y convertibilidad; **bases de la ordenación del crédito, banca y seguros.**
- **Legislación sobre pesas y medidas**, determinación de la hora oficial.
- **Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.**
- Hacienda general y deuda del Estado.
- Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
- Sanidad exterior. **Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos.**
- Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.
- Las **bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios** que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; **legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas.**
- Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas.
- Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.
- Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación.
- La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.
- **Legislación básica sobre protección del medio ambiente**, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de

establecer normas adicionales de protección; **legislación básica sobre montes**, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.

- Obras públicas de interés general y cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.
- **Bases del régimen minero y energético.**
- Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.
- **Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión**, y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución corresponden a las Comunidades Autónomas.
- Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; **museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal**, sin perjuicio de su gestión por parte de las CCAA.
- **Seguridad pública**, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías autonómicas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.
- Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del art. 27 de la Constitución española (derecho a la educación).
- Estadísticas para fines estatales.
- Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.

Además de las citadas, el Estado posee lo que se denomina **poder residual**, es decir asumirá la competencia sobre las materias que, no estando expresamente recogidas en el art. 149 como exclusivas del Estado, no hayan sido asumidas por las CCAA a través de sus Estatutos.

b) **Competencias de las Comunidades Autónomas (art. 148)**

Las CCAA podrán asumir las competencias que a continuación se relacionarán y, además la Constitución les permite asumir aquellas que no apareciendo en el art. 148 tampoco están reservadas en exclusiva al Estado en el 149.

Las competencias recogidas en el art. 148 son las siguientes:

- Organización de instituciones de autogobierno.
- Alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones Locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local.

ADAMS

- Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
- Obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.
- **Ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma** y, en los mismos términos, el **transporte desarrollado por estos medios o por cable**.
- **Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos** y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.
- Agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
- **Montes y aprovechamientos forestales.**
- **Gestión en materia de protección del medio ambiente.**
- **Proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos** de interés de la CCAA; aguas minerales y termales.
- **Pesca en aguas interiores**; marisqueo y acuicultura; caza y pesca fluvial.
- Ferias interiores.
- Fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.
- Artesanía.
- **Museos, bibliotecas y conservatorios de música.**
- Patrimonio monumental de interés para la Comunidad Autónoma.
- Fomento de la **cultura**, de la **investigación** y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.
- Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.
- Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.
- Asistencia social.
- Sanidad e higiene.
- **Vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones**. La coordinación demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica.

Las competencias citadas pueden ser asumidas por las CCAA en el mismo momento de la aprobación de sus Estatutos. Las CCAA que hayan aprobado sus Estatutos por el procedimiento previsto en el art. 151.2 (Galicia, Cataluña, País

Vasco y Andalucía) podrán asumir al mismo tiempo aquellas competencias que no estando expresamente recogidas en el art. 148, tampoco están reservadas en exclusiva al Estado en el art. 149.

Ahora bien, las Comunidades Autónomas que hayan elaborado sus Estatutos por el procedimiento del **art. 146** solo podrán ampliar sus competencias transcurridos **cinco años** desde la aprobación de sus Estatutos, mediante reforma de los mismos.

Por último conviene señalar que la aparición de las CCAA y la asunción de competencias por parte de estas ha generado la existencia de dos ordenamientos jurídicos que han de cohabitar obligatoriamente, de ahí que el art. 149.3 establezca unos criterios básicos al respecto, a saber:

— En general el derecho estatal y autonómico no se relacionan por el principio de jerarquía, sino por el de competencia pero, en caso de colisión entre el derecho estatal y el autonómico prevalecerá el estatal salvo cuando se trate de normas relativas a competencias exclusivas de las CCAA.

— El derecho estatal será en todo caso supletorio del derecho autonómico.

NOTA: en la relación de las competencias del Estado (lista del art. 149) y de las CCAA (lista del art. 148) aparecen subrayadas aquellas competencias que se consideran compartidas (el Estado ejerce sobre ellas unas potestades, por ejemplo la legislativa, y las CCAA otras distintas, por ejemplo ejecuta o desarrolla) o concurrentes (tanto el Estado como las CCAA ejercen las mismas competencias sobre una misma materia dependiendo del territorio en el que esta se ejecute o de la naturaleza que posea, por ejemplo vías férreas o sanidad).

En cuanto a la **delegación de competencias**, debe tenerse en cuenta que en el art. 150.2 CE se señala que el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que, por su propia naturaleza, sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.

Ideas clave

1. **Las Comunidades Autónomas.** La Constitución española ofrece distintas vías de acceso a la autonomía:

   — **Artículo 143:** vía apta para provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, territorios insulares y provincias con entidad regional histórica. La iniciativa corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. La Disposición Transitoria Primera de la Constitución española enuncia que en los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, sus órganos colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta, podrán sustituir la iniciativa que se atribuye aquí a las Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes.

   — **Artículo 144**: las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional: a) Autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143. b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial. c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143.

   — **Artículo 151:** la iniciativa corresponde a las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas. Dicha iniciativa debe ser ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia.

   — **Disposición Transitoria Cuarta:** en el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al régimen autonómico vasco, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de sus miembros, que debe ser ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de votos.

   — **Disposición Transitoria Quinta**: las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas si así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante una ley orgánica, en los términos previstos en el artículo 144 C.E.

2. **Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas**: se encuentra regulada en los artículos 148 y 149 del texto constitucional. Las líneas directrices son:

— Cualquier cuestión que supere el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma es competencia exclusiva del Estado: ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle en el territorio de más de una Comunidad Autónoma; legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma; autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial...

— Las legislaciones de mayor calado jurídico también suelen ser competencia exclusiva estatal: mercantil, penal y penitenciaria, procesal, laboral, civil (respetando los derechos civiles y forales autonómicos) propiedad intelectual e industrial...; al igual que aquellas materias que configuran la estructura de la nación: Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo, Relaciones internacionales, Defensa y Fuerzas Armadas, Administración de Justicia...

— Muchas competencias autonómicas tienen una importancia aparentemente inferior a las Estatales (ferias interiores, artesanía, puertos y aeropuertos deportivos...), pero otras son de gran relevancia e impacto en la sociedad: Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, agricultura y ganadería, Sanidad e higiene...